

1500237-47.2021.8.26.0608

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2241875/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA,

503/21/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Geovane Torres de Sousa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500237-47.2021.8.26.0608 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500237-47.2021.8.26.0608

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2241875/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA,

503/21/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Geovane Torres de Sousa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra GEOVANE TORRES DE SOUSA, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a denúncia, no dia 04 de setembro de 2021, às 14h00, na rua Marcílio José dos Prazeres, número 6410, bairro Residencial Ana Dorotheia, bem como em uma república estudantil situada na rua Francisco Prestes Maia, número 1181, bairro Parque Universitário, nesta cidade e comarca, o denunciado tinha em depósito e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 144 (cento e quarenta e quatro) comprimidos de substância entorpecente denominada "3,4-metilenodioximetanfetamina", comumente conhecida como "Ecstasy", pesando 42,470g (quarenta e dois gramas e quatrocentos e setenta miligramas), 08 (oito) papéis de substância entorpecente denominada "Dietilamida do Ácido Lisérgico", comumente conhecida como "LSD", pesando 0,130g (cento e trinta miligramas), e 03 recipientes contendo substância entorpecente denominada "Diclorometano", comumente conhecida como "Lança Perfume", contendo 1,5L (um litro e quinhentos mililitros), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 33/34, laudo de constatação Provisória de fls. 39/42, bem como laudo de exame químico toxicológico de fls. 101/103 e 104/106.

O réu apresentou defesa prévia por intermédio de advogado constituído (fls. 117/127).

Recebida a denúncia (fls. 172/173), em audiências, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogado o réu (fls. 186/187 e 190).

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões (fls. 196/199 e 203/220).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por primeiro ressalto que a preliminar aventada em memoriais pela defesa já restou afastada no despacho que recebeu a denúncia.

Quanto ao mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls. 07/09, 33/34, 35, 36, 37, 39/42, 92/100, 101/103 e 104/106, apresentando as substâncias apreendidas resultado positivo para 3,4-metilenodioximetanfetamina, ou seja, MDMA; dietilamida do Ácido Lisérgico, ou seja, LSD, e diclorometano.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Na delegacia, o réu confessou a prática do tráfico de drogas, afirmando que vendia os entorpecentes há cerca de um ano, por R\$ 20,00 cada substância. Afirmou estar arrependido. Em audiência, confirmou que as drogas eram suas, mas que não efetivou a venda de nenhuma substância, eis que foi preso. Disse que após ser beneficiado com a liberdade provisória, voltou a trabalhar e não mais se envolveu em atos ilícitos.

Pouco crível, contudo, a versão do acusado em Juízo.

É que os investigadores de polícia Guilherme Henrique Bianco de Souza e Murilo Augusto Souza Nascimento relataram que em cumprimento ao mandado de busca expedido por este Juízo, deslocaram-se até a residência de Geovane e lograram abordá-lo no interior da casa. Geovane foi cientificado do cumprimento da cautelar e logo confessou a traficância, indicando o local onde estariam guardadas as drogas, ou seja, em seu quarto. Lograram localizar 144 comprimidos aparentando ser ecstasy; 08 pequenos papéis coloridos aparentando ser LSD e 02 recipientes contendo substância líquida incolor aparentando ser lança-perfume. Foram ainda localizados diversos pequenos sacos plásticos do tipo sacolé e um aparelho celular. Uma segunda equipe dirigiu-se até a república estudantil e lá lograram localizar 01 recipiente contendo a mesma substância líquida incolor com odor característico encontrada na residência. Ao realizar análise do aparelho celular de Geovane, ficou constatada a existência de conversas características do tráfico de drogas. Em audiência, confirmaram os relatos prestados.

De fato, em que pese o acusado ter confirmado que os entorpecentes apreendidos na residência eram de sua propriedade, em audiência, afirmou que não chegou a efetuar nenhuma venda, eis que foi preso em flagrante pelos policiais civis.

Contudo, o zeloso investigador Jose Eurípedes Cintra subscreveu informação na qual relata que soube, por meio de fonte segura, que o morador da casa localizada na rua Francisco Prestes Maia, 1181, estava praticando a mercancia espúria visando principalmente o publico universitário, por estar próximo a Unifran. Realizadas campanhas, pode visualizar o movimento rápido de pessoas entrando e saindo do local, razão pela qual apresentou a informação a digna Autoridade Policial, que culminou no pedido de busca domiciliar.

Não bastasse, o laudo de transcrição de conversas de fls. 92/100, constatou a existência de vários diálogos mantidos entre Geovane e outras pessoas nos quais claramente se trata da comercialização dos entorpecentes: "Quanto se faz 4. Cacao...pode ser 6? Ai te passo agora os 150 (sic)"; "Queria pegar uma @ com vc".

Contudo, ainda que não houvesse a transcrição desses diálogos, certo que a venda não é pressuposto para a caracterização do delito, bastando a conduta ter em depósito para a configuração do crime. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE DISCUSSÃO NESTA CORTE EM HC ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amalhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição do agravante, sobretudo em se considerando que, no processo penal vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso. 2. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância. 3. Para entender-se pela absolvição do réu, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 4. A pretendida incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas já foi objeto de discussão nesta Corte Superior de Justiça, por ocasião da impetração do HC n. 621.535, já julgado. 5. Configura indevida inovação recursal a

apresentação de tese jurídica somente por ocasião do agravo regimental. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

De se ressaltar que perfeitamente válidos e dignos de crédito os depoimentos dos policiais, em conformidade com as demais provas dos autos e inexistindo indícios que demonstrem a intenção de incriminar gratuitamente o acusado, até porque somente foram até o local para cumprir mandado de busca domiciliar, deferida após informação segura de que ali havia comercialização de entorpecentes. Aliás, nesse sentido é a orientação recente do STJ, in verbis: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Por fim, impossível acolher pedido da defesa para desclassificação do crime para o descrito no artigo 28 da Lei de Drogas, notadamente porque em nenhum momento na fase policial e nem mesmo em seu interrogatório judicial o acusado declarou-se usuário de drogas.

Assim, de rigor, na ausência de excludentes, sua responsabilização penal.

O réu, apesar de primário, não faz jus ao benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a considerável quantidade e diversidade de entorpecentes encontrados consigo, tudo a indicar não se tratar de "marinheiro de primeira viagem", a quem efetivamente cabível a benesse legal.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Na terceira, nada a considerar, pelo que torno definitiva a base fixada.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra GEOVANE TORRES DE SOUSA, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO a pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, com fundamento no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime FECHADO para o cumprimento da pena corporal, adequado ao caso concreto, em conformidade com o que estabelece o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, situação na qual terminou por responder ao processo

Destruam-se os objetos apreendidos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA